

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

APELAÇÃO Nº 0800615-97.2023.8.14.0029

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADA: MATILDE BORGES DA SILVA

RELATORA: DES^a. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado com RMC. Tema 1414 do STJ. Afetação sob o rito dos recursos repetitivos. Determinação de sobrestamento. Recurso conhecido e provido em parte.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reconheceu a abusividade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, determinando sua conversão em empréstimo consignado, com modulação da repetição do indébito e manutenção de indenização por danos morais.
2. A controvérsia originária decorre de ação declaratória de inexistência de débito proposta por MATILDE BORGES DA SILVA, na qual se alegou ausência de informação clara sobre a contratação de cartão de crédito consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da afetação do Tema 1414 pelo Superior Tribunal de Justiça, é cabível o sobrestamento do feito para aguardar a definição de tese vinculante acerca da validade dos contratos de cartão de crédito consignado e suas consequências jurídicas.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa aos contratos de cartão de crédito consignado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1414), com o objetivo de uniformizar o entendimento sobre: (i) os parâmetros de validade e eventual abusividade dessas contratações; e (ii) as consequências jurídicas da eventual invalidação, inclusive quanto à conversão contratual, restituição de valores e danos morais.
 5. Nos termos do art. 1.036, §1º, do CPC, a afetação de tema repetitivo autoriza o sobrestamento dos processos que versem sobre a mesma controvérsia, como forma de assegurar isonomia, segurança jurídica e coerência na aplicação do direito.
 6. A matéria discutida nos autos coincide integralmente com o objeto do Tema 1414, razão pela qual se mostra adequada a suspensão do feito até o julgamento definitivo pelo STJ.
 7. O sobrestamento evita decisões conflitantes e prestigia o sistema de precedentes qualificados instituído pelo Código de Processo Civil.
-

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para determinar o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.036, §1º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A afetação de controvérsia ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça autoriza o sobrestamento dos processos que versem sobre a mesma matéria.

2. Nos casos envolvendo cartão de crédito consignado com RMC, é cabível a suspensão do feito até a definição do Tema 1414 do STJ, em observância à segurança jurídica e à uniformização da jurisprudência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.036, §1º; 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1414 (recursos repetitivos, afetação).

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por **BANCO BMG S/A** em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que julgou procedentes os pedidos formulados em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por **MATILDE BORGES DA SILVA** em desfavor do banco ora apelante.

Em breve retrospecto, na petição inicial de **ID 27837339** a autora MATILDE BORGES DA SILVA alega que, apesar de ter firmado contrato de empréstimo consignado com o Banco BMG S.A., a instituição financeira, de forma unilateral e sem sua ciência, implantou operação distinta, vinculada a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a partir da qual passou a descontar mensalmente a quantia de R\$ 52,25 de seu benefício previdenciário.

Sustenta que jamais solicitou ou utilizou cartão de crédito, inexistindo, portanto, contratação válida, sendo a prática configuradora de venda casada e abuso em relação de consumo.

Aduz que os descontos comprometeram sua margem consignável e lhe acarretaram dano moral in re ipsa, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores indevidos e indenização moral.

O BANCO BMG S/A apresentou contestação (**ID 27837352**) inicialmente arguindo preliminares. No mérito, sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado “BMG Card”, devidamente assinado pela autora, com autorização expressa para desconto da RMC em seu benefício previdenciário, inclusive com a realização de diversos saques.

Argumenta inexistirem vícios de consentimento, abusividade contratual, venda casada ou falha no dever de informação, aduzindo ainda a legalidade do produto conforme legislação aplicável.

Alega prescrição e decadência, impugna o pedido de conversão em empréstimo consignado, refuta a ocorrência de danos materiais e morais, bem como a restituição em dobro, pugnano pela total improcedência da demanda.

Sobreveio a sentença de **ID 27837374** na qual o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos da requerente, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

"(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, extingo o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), e julgo PROCEDENTES os pedidos apontados na peça exordial e via de consequência:

a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 11939883 e,

b) CONDENO o requerido BANCO BMG S.A. a restituir em dobro (danos materiais), à parte autora, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, com atualização monetária e juros moratórios, a partir de cada efetivo desconto realizado (Súmula 43 do STJ), utilizando-se como índice exclusivamente a taxa SELIC, que já abrange ambos os ajustes legais; respeitada a prescrição quinquenal.

c) CONDENO o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (primeiro desconto indevido), até a data do arbitramento, termo inicial da correção monetária (Súmula 362 do STJ), momento a partir do qual deverá incidir, unicamente, a taxa SELIC, que compreende tanto os juros quanto a correção monetária.

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, archive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontadas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

P.R.I.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

NATASHA VELOSO DE PAULA AMARAL DE ALMEIDA

Juíza de Direito Substituta integrante do Núcleo de Justiça 4.0 - Grupo de Assessoramento e Suporte do 1º Grau - Núcleo de Empréstimos Consignados e Contratos Bancários (Portaria nº 43/2024-GP, de 10 de

*janeiro de 2024) (documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/2006)
Assinado eletronicamente”.*

Da referida sentença, o BANCO BMG S/A opôs embargos de declaração (**ID 27837375**) sustentando a existência de omissão quanto à compensação dos valores disponibilizados.

Foi proferida sentença integrativa pelo Juízo de origem (**ID 27837383**), acolhendo os embargos de declaração, nos termos da parte dispositiva abaixo:

“(…) Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e ACOLHO-OS, por vislumbrar os vícios apontados e, por conseguinte, modifico a sentença embargada para suprir a omissão apontada, cujo dispositivo passa a ser: “d) DETERMINAR A COMPENSAÇÃO entre o valor creditado em favor da parte autora, com os acréscimos legais desde a disponibilização, e o valor devido a título de condenação.”

No mais, mantenho a sentença vergastada inalterada nos demais termos.

(…)

Maracanã/PA, data do sistema.

NATASHA VELOSO DE PAULA AMARAL DE ALMEIDA

Juíza de Direito Substituto do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau – Empréstimo Consignado e Contrato Bancário (Portaria nº 43/2024-GP, de 10 de janeiro de 2024)

(Assinado com certificação digital)”.

Inconformado, BANCO BMG S/A interpôs recurso de apelação (**ID 27837390**) arguindo, preliminarmente, a prescrição e a decadência.

No mérito, defende a regularidade da contratação, afirmando que a autora firmou termo de adesão, realizou saques no cartão e anuiu expressamente à RMC, inexistindo vício de consentimento ou abusividade.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da restituição em dobro por ausência de má-fé e a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a minoração do quantum fixado.

Requer, assim, a improcedência total da demanda ou, alternativamente, a redução das condenações impostas.

Contrarrazões apresentadas por MATILDE BORGES DA SILVA no **ID 27837393** em que requer a manutenção da sentença.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO PARCIALMENTE SIMPLES E PARCIALMENTE EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados a título de reserva de margem consignável (RMC) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 1.000,00. Alegação da autora de que houve contratação de cartão de crédito consignado sem o devido esclarecimento, implicando prática abusiva e prejuízos em seus proventos previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e sua conversão em empréstimo consignado comum; (ii) é cabível a repetição do indébito em dobro, ou apenas de forma simples, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 600663/RS; (iii) subsiste o dever de indenizar por danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a ausência de informação clara quanto à natureza do contrato firmado, restando evidenciado vício de consentimento. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da conservação dos negócios jurídicos.

4. Reconhecimento da abusividade na prática de contratação de cartão de crédito não utilizado, com cobrança reiterada de valores via RMC sem redução do saldo devedor. Precedentes do STJ e TJPA.

5. Conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas estabelecidas para essa modalidade à época da contratação.

6. Danos morais presumidos (in re ipsa) diante dos descontos indevidos sobre verba alimentar. Manutenção da indenização fixada em R\$ 1.000,00.

7. Aplicação da tese fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS. Determinação de repetição simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e devolução em dobro para os descontos posteriores a essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, modular a restituição dos valores indevidamente descontados (simples para os anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores) e manter a indenização por danos morais no valor de R\$ 1.000,00.

Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida clareza configura vício de consentimento, sendo cabível sua conversão em contrato de empréstimo consignado tradicional. 2. A repetição do indébito em casos de descontos indevidos sobre proventos previdenciários deve observar a modulação de efeitos firmada no EAREsp 600663/RS, com devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa.

arts. 6º, III; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, I; CC, arts. 138, 186, 927, 389, parágrafo único e 406; CPC, arts. 373, I e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07/04/2011; TJPA, ApCiv 11696376, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª TDP, j. 28/06/2022.

Interposto AGRAVO INTERNO pelo BANCO BMG S/A no ID. 30372022.

Sem contrarrazões.

Recebi o recurso, sem efeito suspensivo.

É O RELATÓRIO.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a controvérsia recursal gravita em torno da **validade e do eventual caráter abusivo do contrato de cartão de crédito consignado com RMC**, notadamente em situações nas quais o consumidor alega ausência de informação clara e adequada acerca da natureza do pacto, bem como requer, em decorrência do reconhecimento da irregularidade, a **conversão do negócio em empréstimo consignado**, com eventual revisão das cláusulas, repetição de indébito e indenização extrapatrimonial.

Ocorre que a matéria em exame foi submetida ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 1414, cuja controvérsia consiste em definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e do eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, especialmente quando o consumidor sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado, bem como em estabelecer quais são as consequências jurídicas da eventual invalidação da avença, inclusive se é cabível a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais.

Ocorre que a questão *sub judice* foi afetada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1414. Vejamos:

Tema 1414 – STJ

Situação do tema: Afetado.

Questão submetida a julgamento: Delimitação da controvérsia nos seguintes termos: I) Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e

adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (ii) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo. II) Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in re ipsa.

Considerando o exposto acima, e em nome dos princípios da eficiência, da economia processual, da isonomia e, principalmente, da segurança jurídica das decisões, a fim de evitar julgamentos conflitantes, determino o sobrestamento dos presentes autos, nos termos do art. 1036, §1º, do CPC (Código 11975).

Encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Triagem deste Tribunal.

À Secretaria para as devidas providências.

P. R. I.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora